



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

מס' תיק: 40/08

1

התובעת:

נציגות הבית המשותף

רח' ירושלים 4, כפר סבא

ע"י בן שלום יופיאל, רכטמן לירן

- נ ג ד -

-

הנתבע:

רייסברג אליהו

ע"י ב"כ עוה"ד רביד סימון

מרח' גלגל המזלות 11, הוד השרון

פסק דין

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף מרחוב ירושלים 4, כפר סבא, מקרקעין הידועים כגוש 180 בחלקה 6441 (להלן-"הבית"). הבית הינו בית בן 4 קומות ובו 16 דירות. הנתבע הינו בעל זכויות בבית.

2. התובעים, בתמצית, טוענים, כי הנתבע חילק חנות שבבעלותו לשתיים ויצר שתי חנויות, כאשר הכניסה לחנות האחת בחזית הבית והשנייה בעורפו. בגין פיצול החנות הוצא צו הריסה כבר בשנת 1998, צו אשר מצא ביטוי רישומי בנסח הרישום.

לטענת התובעים, לצורך חלוקת החנות והכשרתה כשתי חנויות נפרדות, התקין הנתבע צנרת של מים, ביוב ואוורור, כל זאת ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות האחרים וחרף התנגדותם.

לדבריהם, פיצול החנות גורם להם לפגיעה ומטרד בהיותם בעלי דירות בבית, בין היתר בשל תנועת לקוחות החנות בחצר הבית וכן גורם לירידת ערך דירותיהם.

הפגיעה בהם נוסחה בזו הלשון :

"העילות שלנו הם עילות קנייניות שימוש פרטי חריג בשטח משותף, הפיכת חנות לשתי חנויות, לחנות שנוספה יש כניסה נפרדת אחורית שלא מצוינת בשום מסמך ממסמכי הבניין, לא בתוכנית ולא בתשריט, ולא בפנקס הרישום בבתים המשותפים, ויש לנו עוד עילה שהיא מטרד, הבניין נבנה עם חנות אחת, כניסה נוספת גורמת לאנשים נוספים להסתובב במתחם מה שיוצר מטרד, ובמקום בית משותף הפכנו למיני מרכז מסחרי". (ר' עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 11.5.08).

התובעים דורשים, איפוא, השבת המצב לקדמותו, לרבות פירוק דלת הכניסה וסילוק כל הצינורות החיצוניים שהוספו, איטום פתחי האוורור, הורדת השילוט, ביטול המדרגות באופן שחנות הנתבע תשמש כחנות אחת בלבד. כמו כן מבוקש, כי אורה לנתבע להימנע מלהשכיר את חנותו ליותר מאשר דייר אחד.

3. ב"כ הנתבע טוען בתמצית, כי בבית זה כמו בבניין הצמוד לו קיימת קומת מסחר.

קיומה של החנות אינו זר, איפוא, לאופיו של הבית.

לעניין הדלת והמדרגות טען, כי אלו נבנו על ידי הקבלן עובר למסירת החזקה בבית. בהקשר זה מצא תימוכין לקביעה זו בתשריט שצורף על ידי התובעים עצמם (נספח ב') המעיד, כי קיימת דלת אחורית, הממוקמת לפי התשריט מעל דלת היציאה מהמקלט. לדבריו, בפועל הדלת תמיד היתה במקום בו היא נמצאת היום ולכן, הטענה, כי המדובר בדלת חדשה אינה במקומה. לדעתו נכון יותר להגדיר את החנות המפוצלת לחנות אחת בת שני חדרים.

אשר לצנרת הביוב ולמאוורר שהותקן ציין, כי אין באותם מתקנים כדי לפגוע בתובעים שכן אורכה של הצנרת הינה כ-30 ס"מ. ומכל מקום צינורות ומזגנים נוספים הותקנו על ידי בעלי זכויות אחרים בבית, כל אותם מתקנים פוגעים בחזותו של הבית והתובעת אינה פועלת להסרתם בשלב זה. בכל מקרה, לדבריו, מדובר בשטח פרטי ולא ברכוש משותף ולכן אין התביעה בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין.

במהלך ביקורי במקום ובדיונים שהיו בפני ביקש ב"כ הנתבע ובתו להוכיח, כי

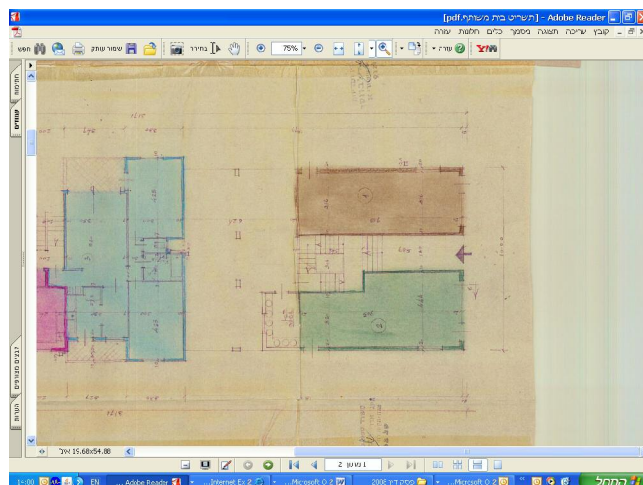
פעילותה של החנות שנוצרה, המשמשת כמתפרה, הינה מינורית. השוכרת מטעמו של הנתבע העידה, כי מעט מאוד אנשים פוקדים את חנותה, כי היא עובדת לבד על פי הזמנות הנמסרות לידה וכי נוכחותם של מעט לקוחותיה אינה גורמת כל טירדה. בהקשר זה צורפה על ידם טבלה לפיה מנו, לטענתם, את הלקוחות הפוקדים את החנות במהלך אותו שבוע ומספרם אינו עולה על כ-7 לקוחות ליום עבודה.

עד כאן טענות הצדדים.

4. זכות הבעלות בתת חלקה 1 בבית, החנות, רשומה, בפנקס הבתים המשותפים, על שם של רייזברג אליהו ופנינה. כן רשומה באותם מקרקעין הערה בדבר צו הריסה, בית משפט שלום כפר סבא, תיק בימ"ש השלום כפר סבא 2935/96 מיום 19.11.1998, על זכות הבעלות של רייזברג אליהו.

5. מעיון בתיק הבית המשותף הרשום מיום 21.5.1967 נראה, כי המדובר בבית המורכב משני מבנים. מבנה א' בן 4 קומות המכילות 16 דירות. מבנה ב' הוא מחסן. בקומת הקרקע מצוי חלקת משנה 1 המתוארת כדירה (חנות) בת חדר אחד, המסומנת בתשריט במספר 1 ושטח רצפתה 28.91 מ"ר. כן מצוי בתיק הסכם הצמדה, אשר אינו רלוונטי לסכסוך שבפני.

החנות שבנדון נראית בתשריט הבית המשותף כך-



6. מביקור במקום נראה, כי בחזית הבניין מצויה דלת כניסה לחנות. דלת

זו מוצאת ביטויה בתשריט הבית המשותף.
 דלת נוספת מצויה בעורפה של החנות, שלא כמצויין בתשריט הבית המשותף.
 כן הצביעו התובעים, בביקורי במקום, על צנרת ביוב ופתח איורור ל"ונטה" שהותקנו בעורפה של החנות, על מנת להכשיר חדר שירותים נוסף, בחנות שפוצלה.
 החלל הפנימי של החנות חולק לשניים וכיום, בשטחה של החנות חנויות עצמאיות כאשר לכל חנות כניסה עצמאית.
 בין החנויות אין מעבר ישיר.

7. התובעים עמדו על כך שאין להתיר את פיצולה של החנות, אף מההיבט הקנייני, בהקשר זה טענו, לאמור:

"באופן חוקי אנחנו מוחים על האפשרות להפוך חנות לשתי חנויות, על עצם הפיצול והפיכת החנות לשני עסקים שונים לגמרי, אנחנו מתנגדים וחושבים שזה לא חוקי כשהכניסה לשתי החנויות משני צדדים שונים לגמרי.

מאז הביקור במקום עשינו מספר בירורים, בדקנו בעיריית כפר סבא וראינו שאין אזכור לעסק או למתפרה או תשלום מס.
 בבדיקה נוספת שעשינו פנינו לבית משפט השלום בכפר סבא, כדי לנסות להשיג את תיק בית המשפט שבגינו יש צו הריסה על החנות, התיק הושמד.

עשינו מספר בדיקות גם בעיריית כפר סבא בתיק הבניין, או שחלק מהתיקים הושמדו או שאין לנו גישה אליהם. פנינו במכתב למהנדס העיר, מחלקת עסקים, מבקר העירייה, התובע העירוני ולא קיבלנו שום תשובה, למעט תשובה ממהנדס העיר שאומרת שהתביעה מוצדקת, נספח 7 בכתב התביעה.

לא היינו ניגשים לתביעה אם לא היה לנו גושפנקא מכלל הדיירים, שהחנות הנוספת מהווה מטרד, ירידת ערך הדירה, והפרה של חוקי בניה.

בכל תוכניות הבניין והתשריט וצו הרישום מופיעה חנות אחת עם כניסה מהחזית, וגם בטאבו מופיעה יחידה אחת של חנות של 28 מ"ר.
 מבירורים שעשינו הפיצולים לא חוקיים, חנות נוספת אינה חוקית, ואנחנו סומכים על המפקח להשיב את המצב לקדמותו.

אילולי קיבלנו את האסמכתא מעיריית כפר סבא שחציית החנות אינה

חוקית ותביעתנו מוצדקת, לא היינו מתחילים בכלל בכל התהליך של תביעה.

סך הכל אנחנו אנשי ועד שעושים את העבודה בהתנדבות, ולא יעלה על הדעת שנבזבז את זמננו למשהו חסר תכלית.

אני בתור איש ועד בבנין מקבל המון תלונות מהדיירים על המטרד, על ירידת ערך הבניין כתוצאה מהעסק הנוסף.

בזמנו דיברתי עם פנינה רייסברג והיא אמרה לי שהם ניסו להשכיר את החנות במחיר מסוים, הם לא קיבלו את המחיר שדרשו, על כן עלה לו רעיון גאוני לפצל את החנות לשניים, ובצורה כזאת יש עוד הכנסה.

סייענו בזמנו רבות לאנשים עם מוגבלות שגרו בבנין אנחנו מתנגדים לאותה כניסה מתוך הבניין, הכניסה הנוספת אשר התברר לנו שאינה חוקית". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 2.11.08 עמ' 2-1).

עורך הדין סימון הגיב, בהקשר זה, כאמור, כי המדובר בעסק מינורי וכי צביון הבית הופך בידהם של בעלי הזכויות עצמם, שעה שהתקינו צנורות שונים על קירות הבית.

8. ביסוד התביעה שבפני, תביעה המצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, שאלת הפרשנות הנאותה שיש ליתן לדיני הקניין בנסיבות המקרה, היינו פיצולה של חנות לשתיים.

9. ככלל, פיצול דירת מגורים למספר יחידות נדונה רבות בבתי המשפט ולאחרונה אף בבית המשפט העליון.

ברע"פ 7014/08 רונן שטרן נ' מדינת ישראל (בפני כב' השופט א. א. לוי) לא פורסם, נקבע, לאמור:

"מתקשה אני לראות ממה מקווה להיבנות המבקש, שניתן נגדו צו הפסקה מנהלי בעקבות כך שפיצל דירת מגורים אחת למספר יחידות מגורים ללא היתר, בהפנותו לפסק-דין של הערכאה לעניינים מקומיים בבת-ים בת"פ 1771/00 מדינת ישראל נ' מרקוביץ (31.10.01). פסק-דין זה, נקבע כבר בשתי ערכאות קמא, אינו עולה בקנה אחד עם הכרעותיהם של בית-המשפט המחוזי ושל בית-משפט זה, וביטוי לכך ניתן אף לאחרונה בהחלטתו של כבוד השופט ס' ג'ובראן ברע"פ 11191/07 ברדה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון (25.5.08). בהחלטה זו, על האסמכתאות המובאות בה, נקבע מה שמוכן מאליו נוכח הוראתו הברורה של סעיף 145 (א) (2) לחוק התכנון והבניה, היינו, כי פיצול דירה למספר יחידות

מגורים נפרדות דורש היתר. אכן, המבחן אינו במספר דלתות הכניסה, חדרי המקלחת או חדרי השירותים המותקנים בדירה, כי אם בשאלה אם באורח מהותי אפשרה הוספתם, או כל פעולה אחרת, את פיצולה של הדירה ליחידות אחדות, עד כי היא חדלה לשמש יחידה בודדת וכמוה, באורח מעשי, כמספר דירות השוכנות זו בצד זו. לפעולה היוצרת מציאות מן הסוג האמור השלכות לא רק על בעלי הנכס ועל המחזיקים בו, אלא על בנין המגורים, על התשתיות המקומיות ועל סביבת המגורים בכללה, וזו הסיבה שאין להתירה בלא שנשקלו קודם לכן שיקולים תכנוניים. לא גישות מנוגדות של מדיניות שיפוטית, כטענת המבקש, באות אפוא לידי ביטוי בסוגיה זו, כי אם הוראת חוק חד משמעית, המחייבת את המבקש ככל בעל נכס אחר. אשר על כן, ובהיעדר יסוד להתערב בקביעותיהן של ערכאות קמא, אין להתיר ערעור שני". (ההדגשות אינן במקור)

בפסק דין זה היוצא מבית מדרשו של בית המשפט העליון, הוכרה, איפוא, השלכה נוספת הנגרמת בעטייה של פיצולה של דירה בלא היתר, והיא ההשלכה על יתר בעלי הזכויות בבית, על תשתיות הבית המשותף ועל סביבת המגורים. השלכות אלה ואחרות נבחנות על ידי רשויות התכנון עובר למתן ההיתר או דחיית הבקשה. אף במקרה דנן, לאחר בחינת הבקשה לא ניתן היתר לפיצולה של החנות על ידי רשויות התכנון ואף לאחר קיומו של הליך שיפוטי בבית המשפט השלום בכפר סבא ניתן כאמור צו הריסה, העומד בתוקפו החל מיום 19.11.1998, מאז ועד היום.

10. כבר בשלב זה, שוכנעתי, כי מקום שמדובר בפעולה אסורה, אשר בוצעה בלא היתר, תוך הפרה מתמשכת של צו שיפוטי תלוי ועומד אין זה ראוי, כי תיתן ערכאה זו גושפנקא קניינית לאותה פעולה, בבחינת יד ימין אינה מכירה בפעולתה של יד שמאל. שכן, במקרה כזה לא היו פסיקת בית המשפט המוסמך והחלטת רשות התכנון האמונה על מתן ההיתרים לפי חוק מתיישבות עם תוצאות ההליך בפני המפקח על רישום המקרקעין.
- זאת ועוד, במשרד המשפטים עצמו מצויה מחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, אשר הוקמה על פי החלטת ממשלה, כחלק מהגברת המאבק בתופעות הבניה הבלתי חוקית ועוסקת בהיבטים השונים של אכיפת דיני מקרקעין, במישורים הפלילי (בעיקר חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965), האזרחי והמנהלי. אין ספק, כי לא ביקש המחוקק ליצור שתי זרועות שאין כל זהות בפעולותיהן.
- לפיכך ולפי הוראות כל דין, איני מוצאת כל טעם משפטי להתיר את פיצולה של אותה יחידה בבית המשותף.

11. טרם ניתוחן של הוראות החוק הפרטיקולאריות בהקשר זה, המובילות אף הן לטעמי לאותה תוצאה, יש להיזקק לאופיים המיוחד של היחסים בין בעלי זכויות בבית משותף דווקא.

יפה בהקשר זה דברי כב' השופט טירקל ברע"א 6339/97 - משה רוקר ואח' נ'

משה סלומון ו-3 אח', תק-על 499(4), 1, לפיה-

"... אחד המאפיינים של יחסים אלה הוא המתח בין זכות הבעלות הבלעדית של בעלי הדירות בדירותיהם לבין השיתוף שכופה עליהם החוק בעניינים שונים (ראו: י' ויסמן "יחד ולחוד בבית המשותף" משפטים טז (תשמ"ו-תשמ"ז) 197; ח' דגן "פרשנות בדיני קניין, הבית המשותף ובעיית הפעולה המשותפת - בעקבות רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף" עיוני משפט כ (תשנ"ו-תשנ"ז) 45).

סכסוכים בין בעלי דירות לגבי השימוש ברכוש המשותף ולגבי ניהול הבית המשותף הם סכסוכים נפוצים. על המאפיינים המיוחדים של "יחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף" עמד כבוד הנשיא מ' שמגר באומרו: **"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים --- המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו"** (ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(5) 454 .

מימרה עתיקת יומין היא כי "ביתו של אדם הוא מבצרו" במקור: *"An Englishman's home is his castle"* "הבית הוא אחד הנכסים החומריים החשובים ביותר שיש לאדם, ואולי החשוב שבהם.

בהקשר רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאד שלא לפרוץ בהן פרצות." (ההדגשות אינן במקור).

12. מן הכלל אל הפרט- פגיעה הנגרמת כתוצאה מהתקנת מתקנים על קירות הבית, כגון התקנת צנרת ופתיחת פתחים נדונה בהוראת חוק ספציפית בחוק המקרקעין. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע, לאמור:

“(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, ”פגיעה ברכוש המשותף” - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים פוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.”

13. בהעדר הוראה אחרת בתקנון המוסכם, נבחנת סוגיית פיצולה של דירה בבית משותף כשינוי שבוצע ברכוש המשותף. במקרה דנן, השינוי המובנה העיקרי, שנגרם בעטיה של פיצול החנות, הינו הוספת חדר שרותים לחנות החדשה שנוצרה. בניית חדר זה חייב התקנת צנרת ביוב, אשר הוצאה מחלל החנות אל קיר הבית החיצוני המשותף וכן פריצת מעטפת הבית לשם יצירת פתח איורור ל”וונטה”.

14. במקרה דנן, לא הובאה כמובן החלטה אופרטיבית של האסיפה הכללית אשר להתקנת צנרת הביוב, מזגנים ופתיחת פתח האיורור ברכוש המשותף. בהקשר זה מביקורי במקום התרשמתי, אמנם, כי פרט להתקנת הצנור ע”י הנתבעים הותקנו צינורות נוספים, כבלים ומזגנים על ידי בעלי זכויות בבית ואולם, אין חולק כי התקנת הצנרת ופריצת הפתח על ידי הנתבעים נעשתה על מנת להכשיר פיצולה של אותה יחידה. **ברי, כי אינה דומה פעולה מעין זו להתקנות האחרות שבוצעו ברכוש המשותף, שמטרתן, בהעדר החלטה של האסיפה הכללית, תיבחן תוך שימוש סביר בתנאי המקום והזמן, על פי המבחנים שהותוו בהוראות החוק והפסיקה.**

15. זאת ועוד, אשר לפריצת חור בקיר בית משותף נקבע כבר בע”א 395/74 יצחק לוי

ואח’ נ’ רבקה סמואל ואח’, פ”ד כט(2), 39, לאמור:

”בזה אנו מגיעים לענין הפגיעה האפשרית ברכוש המשותף. טוען בא-כוח

המערערים, שפתיחת החללים הסתומים אינה בגדר "פגיעה" במובן החוק. לדעתו "הדעת נותנת שכוונת המחוקק היתה למנוע, פגיעה' ברכוש המשותף, במילים אחרות, למנוע נזק או סיכון, לא נגיעה מן הסתם שאין בה משום פגיעה כזאת." אין אני סבור כך. פריצת חלון בקיר חיצוני של הבית, המהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה "נגיעה" שאין בה משום פגיעה". **המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק- דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".**

יוער, כי בפסק דין לוי, אשר אומץ לאורך השנים בפסקי דין רבים, נקבע אף, שאסורה פגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף בין אם הפגיעה קטנה היא או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא (ההדגשות אינן במקור).

16. אף בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נ' גלסברג ואח', פ"ד כ(2), 290 נדונה

פעולה של פריצת הקיר בחדר המדרגות והוספת דלת נוספת בו וכן התקנת צינור ביוב נוסף היורד מהדירה לחצר הבית המשותף, תוך קדיחת חור בקיר הבית המשותף. כמה מפעולות אילו בוצעו אף על ידי הנתבעים בתיק זה והדברים מדברים, איפוא, בעדם.

בפסק הדין קבע כב' השופט מני, לאמור:

"המשיבים התנהגו בכל הפרשה הזו ביד רמה ובזלזול והתעלמות גמורה מכל אותן זכויות שהחוק מקנה למערערים כבעלי דירות בבית משותף. הם ידעו שהמערערים מתנגדים נמרצות לשינויים הנ"ל ולמרות זאת נהגו ברכוש המשותף כאילו זה היה רכושם הבלעדי. אם בתי-המשפט יעצמו עינם מהתנהגות זדונית שכזו כי אז ייהפך כל חוק הבתים המשותפים לפלסטר, ובמקום שמירת אפיו ושלמותו של הבית המשותף וקיום זכויותיהם וחובותיהם של דייריו לגביו ייהפך הנכס להפקר וכל דייר אלים יוכל לנהוג ולעשות כטוב בעיניו. השינויים הנ"ל שהמשיבים עשו פגעו ברכוש המשותף ובדירות האחרות. פגיעה זו בנסיבות כפי שתוארו לעיל, דייה, לדעתי, כדי להצדיק מתן צו-עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי".

השופט ברנזון אמר שם:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או עשוי לסכן את קיומם או המביא או עשוי להביא לירידת ערכם" (ההדגשות אינן במקור).

17. בשולי הדברים, יוער, כי על אף ניסיונם של הנתבעים להראות, כי המדובר בעסק מינורי, אשר אינו גורם לפגיעה ו/או מטרד נראה, כי כניסתם של לקוחות החנות מעטים ככל שהינם, בהחנותם את רכבם בקרבת הבית, בעוברים דרך חצר הבית המשותף ובכניסתם מן הדלת העורפית, פתח שאינו אמור לשמש ככניסה ראשית לחנות המקורית, יש משום פגיעה ברכוש המשותף. במאמר מוסגר, יצויין, כי לא שוכנעתי לחלוטין, כי תיתכן שכירת חנות רק לשם מתן שירות ללקוחות ספורים כל כך. בכל מקרה, אף המתקנים שהותקנו, כלומר צנרת הביוב ופתח האוורור עונים בוודאי להגדרת פגיעה בחזות הבית, הנלמדת הן מלשון החוק והן מן הפרשנות הפסוקה כמתואר.

18. אשר לירידת ערכן של הדירות בנסיבות המקרה, אעיר, כי על אף שלא צורפה חוות דעת מומחה בתמיכה לטענה זו, אני מוצאת לצטט את קביעת בית המשפט בע"א 395/74, לאמור:

"פגיעה מסוג אחר, שלה טוענים המשיבים, היא ירידת ערך הדירות בבית כולו לרגל הקמת דירת מגורים נוספת בבית המטילה עומס-יתר על מערכות השירותים השונים בבית. המפקח התרשם בביקורו במקום שלא נגרמו פגיעות מהותיות לדירות. גם לגבי השאלה אם חלה ירידה בערך הדירות הוא סבר שרק מומחה יוכל לקבוע זאת, "ועדות מומחה לא הובאה". אינני בטוח אם גם בענין אחרון זה צדק המפקח, כי בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף עשויה לגרום להורדת ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה".

(ע"א 395/74, שם, עמ' 43-42).

19. מכל האמור, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבע לפעול, בתוך 60 ימים, כדלהלן:

א. לאחר ששוכנעתי, כי על אף מיקומם של הפתחים בתשריט הבית המשותף, בפועל לחנות המקורית היתה דלת הן בחזית והן בעורף, היינו באתרא דהיום וכן שוכנעתי, כי לא נוצרו, בזמן כלשהוא, הפרשי גובה שחייבו בניית גרם מדרגות, איני מוצאת להורות על השבה, לכאורה, של המצב לקדמותו בעניין זה.

ואולם, אני מורה לנתבע שלא לעשות בדלת זו שימוש אלא כיציאה אחורית לאותה חנות מקורית ובכך יושב בהקשר זה המצב לקדמותו.

ב. הנתבע יסיר את השלטים המכוונים לחנות שפוצלה ואשר ניתלו ברכוש המשותף.

ג. הנתבע יפעל להסרת הצנרת שהותקנה על ידו ולאיתום פתח האוורור.

20. כמו כן, ישלם הנתבע לתובעת סך כל הסכומים הבאים:

א. 639 ₪, בגין אגרת בית משפט;

ב. 2000 ₪ הוצאות ב"כ התובעת, לרבות שכר בטלה.

ניתן בהעדר הצדדים.

היום יום שני י"א כסלו תשס"ט (08 דצמבר 2008).

טלי להב

המפקחת על רישום המקרקעין